

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.225-25

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA RUTA B18-4175 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, al señalar los fines esenciales del Estado se refiere a: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así mismo en su artículo 319 señala que las Áreas Metropolitanas tienen el deber de racionalizar la prestación de los servicios públicos a su cargo y el artículo 365 ibidem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, con ocasión al Principio rector del transporte denominado: *Intervención del Estado*, el cual fue consagrado por el legislador en la Ley 105 de 1993, artículo 2, literal b.

Que la Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 2, establece expresamente como un principio del transporte público el carácter regulado de este servicio, al disponer: *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad (...)".*

Que la intervención del estado, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo relacionado al control y vigilancia de la actividad, resulta fundamental para garantizar un servicio de transporte público esencial, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1° y 11° de la Carta política.

Que la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, establece en sus artículos: 2, 3, 4, 5 y 8, los principios y la naturaleza aplicables al transporte que a continuación se transcriben:

"Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad,

comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. (...)

Artículo 4. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda ser encomendada a los particulares.

Artículo 5°. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo. (...)

Artículo 8°. Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996, artículo 8: "las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción"

Que la ley 336 de 1996 en artículo 18 establece que: "El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en el establecidas".

Que la Ley 1625 de 2013 en el literal n del artículo 7, establece como función de las áreas metropolitanas: "Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la Ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella".

Que el Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1, define como autoridades competentes para la modalidad de transporte público colectivo, entre otras: "(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)"

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 fijó el marco institucional y las condiciones de implementación del sistema de recaudo centralizado, el sistema de gestión y control de flota y el sistema de ayudas tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el área

metropolitana de Barranquilla, denominado SIBUS y en su articulado estableció que la implementación del mismo constituye una condición para la operación del servicio.

Que el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.7.3., establece en relación con la reestructuración del servicio, lo siguiente:

Artículo 2.2.1.1.7.3. Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que la empresa de la empresa Sociedad de Transportadores Urbanos del Atlántico – SOBUSA S.A., identificada con Nit. 890.111.966-5 es una empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana de Barranquilla y dentro de los recorridos autorizados se encuentra la ruta B18-4175.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.3., del Decreto 1079 de 2015, transcrito anteriormente, se realizó el informe técnico No. 005-25 del 15 de junio de 2025, el cual soporta la decisión que mediante el presente acto administrativo se adopta y que hace parte integral del presente, el cual arroja las siguientes conclusiones:

1. *“Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente informe técnico, se recomienda la reorganización del servicio reestructurando oficiosamente el recorrido autorizado de la ruta B18-4175 habilitada a la empresa SOBUSA, para una mejor prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana con miras la Integración del mismo. Así mismo con el ajuste del recorrido autorizado, se incrementa la cobertura del TPC en el nuevo desarrollo urbanístico denominado Ciudad Mallorquín en el municipio de Puerto Colombia y Rio Alto en el Distrito de Barranquilla. Lo anterior, garantizando una adecuada prestación del servicio según las exigencias de la demanda, los niveles de servicio, manteniendo condiciones de eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el transporte público.*
2. *El recorrido ajustado de la ruta B18-4175 busca que la demanda del nuevo desarrollo urbanístico de Ciudad Mallorquín en el municipio de Puerto Colombia, tenga acceso a través transporte público colectivo a los nodos atractores – generados de la Buenavista, Rio Alto, Vía 40, Centro, Cordialidad y el municipio de Soledad.*
3. *La modificación del recorrido en la B18-4175 presenta una reducción en el recorrido del 3.3%. Lo anterior, principalmente por la proximidad de la urbanización Ciudad Mallorquín con el recorrido autorizado de la ruta.*
4. *Según los análisis de cobertura, el impacto de la propuesta no afecta la prestación del servicio del transporte masivo Transmetro, ni el Transporte Público Colectivo, principalmente porque el nuevo sector atendido no tiene cobertura del Transporte Publico.*
6. *Teniendo en cuenta que los nuevos recorridos presentan una leve reducción de la*

longitud con nuevas necesidades de la demanda, se mantienen la capacidad individual de la ruta B18-4175. Por tal motivo, no se modifica la capacidad total de la empresa Sociedad de Transportadores Urbanos del Atlántico “SOBUSA”.
(...)”

Que el informe técnico propone la reestructuración de la ruta B18-4175 para mejorar el servicio, realizando un cambio en los parámetros operacionales, que permita ofrecer un servicio más eficiente, competitivo y de calidad al usuario.

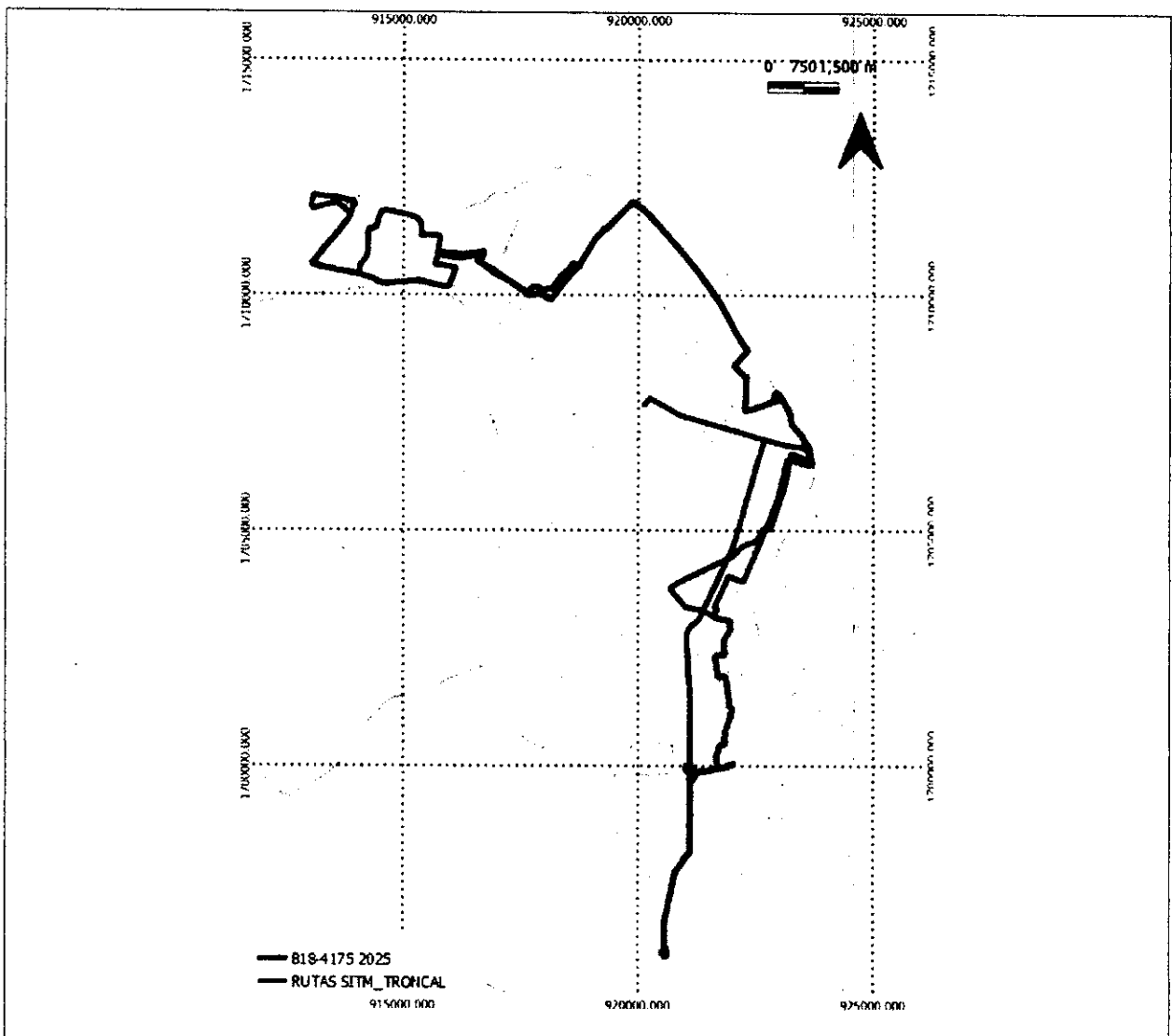
La autoridad de transporte considera viable reestructurar el servicio cambiando las condiciones de operación de la ruta B18-4175, de conformidad con lo señalado en el informe técnico No. 005-25 del 15 de junio de 2025 que hace parte integral de la presente resolución.

Que, en Mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio el recorrido autorizado a la Sociedad de Transportadores Urbanos del Atlántico – SOBUSA S.A., identificada con Nit. 890.111.966-5 a través de la ruta denominada B18-4175, la cual quedará así:

Ruta Código	B18-4175
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Granabastos – Rio Alto – Ciudad Mallorquin – La Playa - Circular
Recorrido	



Saliendo de la terminal ubicada en la Calle 63 # 3 - 75, por esta hasta la Calle 63 (Av. Murillo), por esta hasta la Avenida Circunvalar, por esta hasta la Calle 47, por esta hasta la Carrera 1"A", por esta hasta la Calle 49, por esta hasta la Carrera 1E, por esta hasta Calle 46, por esta hasta la Carrera 1"A", por esta hasta la Carrera 1 sur, por esta hasta la Carrera 42, por esta hasta la Calle 55D, por esta empalmando con la Calle 37C por esta hasta la Carrera 2 por esta hasta la Calle 37C, por esta hasta la Carrera 6B por esta hasta la Calle 36B, por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 11 por esta hasta la Calle 36B, por esta hasta la Carrera 14, por esta hasta la Calle 47 Cordialidad, por esta hasta la Calle 39, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 38, por esta hasta la Carrera 44 por esta hasta la Calle 30 por esta empalmando con la vía 40 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Calle 52 por esta hasta la Carrera 66 por esta hasta la Calle 68 por esta hasta la vía 40 por esta hasta la Calle 98 por esta hasta la Carrera 53 por esta empalmando con la Carrera 23 por esta hasta la Calle 1B por esta hasta la Carrera 22 por esta hasta la Calle 2 por esta hasta la Carrera 23 por esta hasta la Calle 1D por esta hasta la Carrera 30 (Corredor Universitario), por esta hasta la Calle 14 (corregimiento la playa), por esta hasta la Carrera 10 (Vía La Playa), por esta hasta la Calle 21 (sector Adelita

de Char), por esta hasta empalmar con la Calle 20, por esta hasta la Calle 17C, por esta hasta la Calle 19, por esta hasta la Carrera 13, por esta hasta la Calle 14, por esta hasta la Carrera 30 (Corredor Universitario), por esta hasta la Calle 3A empalmando con la Circunvalar de la Prosperidad por esta hasta la Calle 2A por esta hasta la Carrera 20 por esta hasta la Calle 1F por esta hasta la Carrera 22 por esta hasta Calle 1B por estas hasta Carrera 23 por esta empalmando con la Carrera 53 por esta hasta Calle 100 por esta hasta la Carrera 55 por esta empalmando con la Carrera 56 por esta hasta Calle 99 por esta hasta la Carrera 65A por estas hasta la Calle 98 por esta hasta la Vía 40 por esta hasta la Calle 68 por esta hasta la Carrera 66 por esta hasta la Calle 55 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la vía 40 por esta hasta la Carrera 45 por esta hasta la Calle 37, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 38, por esta hasta empalmar con la Calle 37, por esta hasta la Calle 38C, por esta hasta la Carrera 19, por esta hasta la Calle 46B, por esta hasta la Calle 46, por esta hasta la Carrera 14, por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 11 por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 6B por esta hasta la Calle 37C por esta empalmando con Calle 37 por esta hasta la Carrera 2 por esta hasta la Calle 37C por esta hasta la Carrera 42, por esta hasta la Carrera 1 sur, por esta hasta la Carrera 1C, por esta hasta la Calle 46, por esta hasta la Carrera 1E, por esta hasta la Calle 49, por esta hasta Carrera 1"A", por esta hasta la Calle 47, por esta hasta la Carrera 7 sur, por esta hasta la Calle 46, por esta hasta la Carrera 1C, por esta hasta la Avenida Murillo, por esta hasta la terminal ubicada en la Calle 63 # 3 – 75. Fin de recorrido.

Características Técnicas de la Ruta			
Radio de acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	23.1%	Traslapo Troncal	46.1%
Intervalos de despacho hora pico	6.5 minutos	Longitud	71.2 km
Intervalos de despacho hora valle	9 minutos		
Capacidad Transportadora Ruta			
Mínima	38		
Máxima	46		

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con la reestructuración establecida en el presente artículo la capacidad transportadora de las rutas operadas por la Sociedad de Transportadores Urbanos del Atlántico – SOBUSA S.A., identificada con Nit. 890.111.966-5 quedará igual.

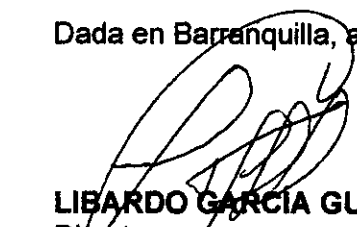
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los vehículos utilizados para la prestación de los servicios en la ruta B18-4175, deberán contar con el sistema RCC denominado SIBUS de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 y las demás que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la Sociedad de Transportadores Urbanos del Atlántico – SOBUSA S.A., identificada con Nit. 890.111.966-5, a través de su representante legal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2025



LIBARDO GARCÍA GUERRERO
Director
Área Metropolitana de Barranquilla



Proyectó: Luvia Peña - Asesor jurídico
Proyectó: Yelgris Mendoza - Asesora jurídica
Proyectó: Carlos Camacho - Asesor
Revisó: Gustavo Santos Callejas - Subdirector de Transporte AMB

